

배출가스 진단장치를 갖추어야 하는 자동차의 특례(제5조)

1. 우리나라가 자유무역협정(FTA)을 체결한 유럽지역 국가의 자동차제작사로부터 수입하는 휘발유승용차에 적용하는 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정" 제5조 제1호 관련 별표 15의 2 휘발유자동차 배출가스자기진단장치 작동기준 특례(이하 "특례"라 한다)의 경우 EURO 6 OBD 장착 차량은 2014년(EURO 6 OBD 도입이 가능한 시점)부터, EURO 5 OBD 장착 차량은 다음 각목의 기준을 적용한다.
 가. 2008년 EURO OBD가 장착된 차량을 800대 이상 판매한 자동차제작사는 2010년 1,200대, 2011년 1,500대, 2012년 및 2013년에 각각 1,800대
 나. 2005년부터 2008년까지 EURO OBD가 장착된 차량을 연평균 750대 이상 판매한 제작사는 브랜드별로 연간 1,000대
 다. 항목 '가' 또는 항목 '나'에 해당하지 않는 제작사는 연간 1500대를 초과하지 않는 범위 내(이 수량은 자동차 및 부품 작업반에서 결정된 원칙에 따라 분배)
2. 한·EU 협정 체결이 지연되어 적용년도를 넘기는 경우는 다음 년도의 적용대수에서 감한다.
3. 자동차제작사가 아닌 자로부터 수입하는 휘발유승용차에 적용하는 특례의 경우 다음 표를 적용한다. 이 경우 적용대수의 만료시점은 인증서 또는 인증생략서 발급일자를 기준으로 한다.

적용 년도	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	비고
적용 대수	6,700	7,000	7,300	7,300	-	EURO 5 OBD 장착 차량
	-	-	-	-	모든승용 휘발유 자동차	EURO 6 OBD 장착 차량

4. 자동차제작사가 우리나라에서 생산하는 휘발유승용차 중 제2종 저공해자동차 인증을 받아 2024년12월31일까지 연간 4,500대 이하로 판매하려는 경우에는 「제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정」 별표15의2의 EURO6 OBD를 적용할 수 있다.
5. 자동차제작사가 우리나라에서 생산하는 휘발유승용차 중 「대기환경보전법 시행규칙」 별표17(제작차배출허용기준) 제1호 아목의 기준6으로 인증받아 2026년 12월 31일까지 연간 4,500대 이하로 판매하려는 경우에는 「제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정」 별표15의2의 EURO6 OBD를 적용할 수 있다.